

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3062/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางบุญช่วย พาแพง

ผู้ร้อง

นายสามารถ พาแพง

จำเลย

นางบุญช่วย พาแพง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 287

ความว่า ผู้ร้องฎีกาขอคืนส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด มีทางชนะคดี
โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงิน จำนวนกึ่งหนึ่งไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างของจำเลย เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษามาโดย ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาดเป็นสินสมรส และผู้ร้องเป็นภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของจำเลยจึงมีกรรมสิทธิ์อยู่กึ่งหนึ่ง ผู้ร้องมิได้เป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินหรือเป็นคู่
สัญญากับโจทก์ ในการที่จำเลยทำสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินทั้งผู้ร้อง มิได้เป็นลูก
หนี้ตามคำพิพากษา ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีคืนเงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาด ออกกึ่งหนึ่งเพื่อคืนให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 77,78)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินพิพาทไว้ถึงหนึ่งในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 58)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไว้กึ่งหนึ่ง ในระหว่างฎีกา

พิจารณารหัสแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไว้กึ่งหนึ่ง ในระหว่างฎีกา

(สุนพ กীরติยุดิ-ประมาณ ชั้นชื้อ-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ